

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 594/2544 บริษัท วชิระธนสินประกันภัย จำกัด โจทก์
นาย ณัฐพล แซ่ยับหรือพฤกษ์ภักดี กับ
พวก จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 174

โจทก์ยื่นอุทธรณ์และขอให้มีหนังสือไปยังศาลจังหวัดสงขลาเพื่อจัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลย ต่อมาโจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นว่าส่งสำเนาอุทธรณ์ไม่ได้ ขอสืบหาภูมิสำเนา ศาลชั้นต้นสั่งว่า "อนุญาตให้สืบหาภูมิสำเนาได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2542" วันที่ 6 มกราคม 2542 โจทก์ยื่นคำร้องว่า จำเลยตาย ขอตรวจสอบทายาทหรือผู้จัดการมรดก หรือผู้ปกครองทรัพย์สินมรดก และสืบว่ามีทรัพย์สินมรดกหรือไม่แล้วจะขอให้เรียกเข้ามาแทนที่จำเลย หรือกรณีที่จำเลยไม่มีทรัพย์สินมรดกโจทก์จะถอนอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า "อนุญาตถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542" คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 42 แต่เป็นดุลพินิจที่จะสั่งได้เพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปโดยรวดเร็ว โจทก์มีหน้าที่ต้องดำเนินการที่โจทก์ไม่ดำเนินการจึงถือว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และตามมาตรา 132(1)

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่ 2 ต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ให้โจทก์นำส่งสำเนาอุทธรณ์ให้อีกฝ่ายภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์ ต่อมาวันที่ 18 มีนาคม 2542 เจ้าหน้าที่ศาลรายงานว่าโจทก์ไม่สามารถนำส่งหมายนัดและสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 1 เนื่องจากจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์สืบหาทายาทจำเลยที่ 1 ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542 แต่โจทก์มิได้ดำเนินการศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำนำยศคือออกจากสารบบความของศาลอุทธรณ์ โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำนำยศคือโจทก์ชอบหรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าเมื่อโจทก์ทราบจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย โจทก์ยื่นคำร้องขอตรวจสอบทายาทหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกจำเลยที่ 1 หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกจำเลยที่ 1 และสืบว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทหรือไม่ ศาลชั้นต้นชอบที่จะจำนำยศคือชั่วคราวเพื่อรอให้โจทก์ตรวจสอบและยื่นคำร้องขอให้เรียกทายาทหรือผู้จัดการมรดกเข้ามาแทนที่จำเลยที่ 1 การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในคำร้องโจทก์ให้โจทก์แถลงต่อศาลชั้นต้นภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ที่โจทก์มีสิทธิร้องขอให้เรียกทายาทหรือผู้จัดการมรดกหรือผู้ปกครองทรัพย์สินมรดกเข้ามาแทนที่จำเลยที่ 1 ภายในกำหนด 1 ปี นั้น เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในอุทธรณ์โจทก์เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541 ว่า "รับอุทธรณ์ของโจทก์ให้ผู้

อุทธรณ์นำเสนออุทธรณ์ให้อีกฝ่ายภายใน 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์" และในวันเดียวกับที่โจทก์ยื่นอุทธรณ์ โจทก์ยื่นคำแถลงว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลจังหวัดสงขลาขอให้ศาลชั้นต้นมีหนังสือไปยังศาลจังหวัดสงขลาเพื่อจัดส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นจัดการให้ ต่อมาวันที่ 30 ธันวาคม 2541 โจทก์ยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นว่าพนักงานเดินหมายของศาลจังหวัดสงขลา รายงานว่า ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 ไม่ได้ เนื่องจากเป็นบ้านเช่าและจำเลยที่ 1 ย้ายไปอยู่ที่อื่นขอสืบหาภูมิลำเนาที่แน่นอนของจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 20 วัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "อนุญาตให้โจทก์สืบหาภูมิลำเนาของจำเลยได้ภายในวันที่ 20 มกราคม 2542" วันที่ 6 มกราคม 2542 โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย ขอตรวจสอบทายาทหรือผู้จัดการมรดกจำเลยที่ 1 หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกจำเลยที่ 1 และสืบว่าจำเลยที่ 1 มีทรัพย์สินมรดกตกทอดแก่ทายาทหรือไม่เมื่อได้ข้อเท็จจริงประการใดแล้ว โจทก์จะร้องขอให้มีคำสั่งเรียกทายาทหรือบุคคลอื่นใดเข้ามาแทนที่จำเลยหรือกรณีที่จำเลยที่ 1 ไม่มีทรัพย์สินมรดกโจทก์จะได้ขอถอนอุทธรณ์ต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า "อนุญาตถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542" คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวไม่เป็นการขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ดังที่โจทก์ฎีกาแต่เป็นดุลพินิจของศาลชั้นต้นที่จะสั่งได้เพื่อให้กระบวนการพิจารณาดำเนินไปโดยรวดเร็ว โจทก์มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามคำร้องภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด หากโจทก์มีเหตุไม่สามารถดำเนินการได้ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็ชอบที่จะแจ้งเหตุให้ศาลชั้นต้นทราบเพื่อขอขยายระยะเวลาหรือขอให้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรหรือหากไม่เห็นพ้องกับคำสั่งศาลชั้นต้น ก็ชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งในภายหลังได้การที่โจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินการตามคำร้องโดยไม่แจ้งเหตุให้ศาลชั้นต้นทราบภายในกำหนดเวลา ต้องถือว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันเป็นการทิ้งฟ้องอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246 และตามมาตรา 132(1) ซึ่งนำมาใช้บังคับในชั้นอุทธรณ์

ด้วยโดยอนุโลมบัญญัติให้ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความได้โดยไม่ต้องวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นเรื่องนี้ ฉะนั้นที่ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จำหน่ายคดีโจทก์จึงชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พิชัย เตโชพิทยาอุล-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วิชัย วิสิทธิ์วงศ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

กรณีที่คู่ความมรณะในระหว่างพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 42 ให้ศาลเลื่อนคดีไปเพื่อหาผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะต่อไป ศาลจะดำเนินการสอบสวนพิจารณาอย่างอื่นไม่ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 1010/2539) เพราะถือว่าไม่มีคู่ความฝ่ายที่มรณะอยู่ระหว่างนั้น หากครบ 1 ปี ไม่มีผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ จึงจะสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความได้ คดีนี้จำเลยถึงแก่ความตายระหว่างการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลย จึงเป็นหน้าที่ของศาลอุทธรณ์ที่จะมีคำสั่งเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยผู้มรณะ (คำสั่งคำร้องศาลฎีกาที่ 5474/2536) ศาลชั้นต้นจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการส่งสำเนาอุทธรณ์ให้จำเลยในระหว่างนี้ไม่ได้ จึงมีปัญหาว่า การที่ศาลชั้นต้นสั่งให้โจทก์ดำเนินการหาผู้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2542 แต่โจทก์ไม่ดำเนินการจะถือว่าเป็นการทิ้งฟ้อง

อุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) ประกอบมาตรา 246 หรือไม่ การที่จะถือว่าทั้งฟ้อง
อุทธรณ์ตามมาตรา 174(2) จะต้องเป็นกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ซึ่งจะ
ต้องพิจารณาด้วยว่าศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติเช่นนั้นได้หรือไม่ ถ้าศาลไม่มีอำนาจ
สั่งย่อมจะถือว่าเป็นการทั้งฟ้องเพราะไม่ดำเนินคดีตามที่ศาลสั่งไม่ได้สำหรับการเข้า
เป็นคู่ความแทนที่นั้น มาตรา 42 ได้ กำหนดเวลาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาเพื่อ
ให้มีการเข้าเป็นคู่ความแทนที่ไว้แล้วโดยถ้าพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่คู่ความมรณะไม่มี
ผู้ใดเข้าเป็นคู่ความแทนศาลจึงจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีจากสารบบความได้ตามมาตรา
42 วรรคสองกฎหมายกำหนดเวลาสำหรับขั้นตอนดังกล่าวไว้เช่นนี้แล้ว ศาลจึงไม่
อาจสั่งเร่งรัดไปกว่านี้อีกได้ และตามคำร้องของโจทก์ลงวันที่ 6 มกราคม 2542 โจทก์
เพียงแต่แถลงให้ศาลทราบว่าจำเลยตาย มิได้มีการขอให้ศาลกำหนดเวลาหรือขอ
ขยายระยะเวลาสืบหาที่อยู่ เนื่องจากกำหนดเวลาในการสืบหาที่อยู่ถึงวันที่ 20
มกราคม 2542 เป็นอันสิ้นสุดไปแล้วเพราะจำเลยตายจะต้องดำเนินการหาผู้เข้าเป็นคู่
ความแทนที่เท่านั้นดังกล่าวยกขึ้นที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าอนุญาตถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2542 จึงไม่มีผลบังคับให้โจทก์ต้องปฏิบัติ การที่โจทก์ไม่ดำเนินคดีตามคำสั่งดังกล่าว
จึงไม่น่าจะถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องอุทธรณ์ ไพโรจน์ วายุภาพ